

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת מרב מיכאלי

פ/25/2231

הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון – עדכון כתובת לצורכי בחירות), התשפ"ג–2023

1. הוספת סימן א'1. בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט–1969¹ (להלן – החוק לפרק ה' העיקרי), בפרק ה', אחרי סימן א' יבוא :

"סימן א'1: כתובת לצורכי בחירות

כתובת לצורכי בחירות 30א. (א) בוחר רשאי למסור לפקיד הרישום הודעה על כתובת לצורכי הצבעה בבחירות לכנסת ויראו בה כמען לצורך פרק זה, למעט לעניין סעיף 40(ג) (בסימן זה – כתובת לצורכי בחירות) ; לעניין סעיף זה, "פקיד הרישום" – כמשמעותו בסעיף 4 לחוק המרשם.

(ב) הודעה כאמור בסעיף קטן (א) תימסר באופן שבו נמסרת הודעה על שינוי מען במרשם האוכלוסין, לא יאוחר מהיום ה-74 שלפני יום הבחירות.

(ג) שר הפנים, בהסכמת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת או לפי הצעתה, יקבע את הפרטים שייכללו בהודעה כאמור, ואת מועדי הגשתה.

רישום כתובת 30ב. (א) נרשמה לבוחר כתובת לצורכי בחירות לפי לצורכי בחירות הוראות סעיף 30א, יראו בה ככתובתו לצורך הכנת בפנקס הבוחרים בפנקס הבוחרים ורשימת הבוחרים לפי סעיף 26 ; וברשימת הבוחרים ואולם, מצא יושב ראש הוועדה המרכזית, או עובד

¹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 103.

הוועדה שהוא הסמיך לשם כך, כי אזור קלפי שבו רשום אותו בוחר כולל יותר ממספר הבוחרים הקבוע בסעיף 11, רשאי הוא לכלול את הבוחר האמור ברשימת הבוחרים של אזור קלפי סמוך, המצוי באותו יישוב, ולבוחר תימסר הודעה על כך, בדרך שיקבע היושב ראש.

(ב) נרשמה לבוחר כתובת לצורכי בחירות, תירשם כתובת זו ברשימת הבוחרים לפי סעיף 29, לצד מענו הרשום במרשם האוכלוסין.

סודיות ואי גריעת 30ג. (א) כתובת לצורכי בחירות לא תימסר ולא זכויות ייעשה בה שימוש אלא לעניין פרק זה.

(ב) רישום כתובת לצורכי בחירות לא יגרע מזכותו של אדם לפי כל דין התלויה במענו הרשום במרשם האוכלוסין.

תיקון סעיף 68א 2. בסעיף 68א(ד) לחוק העיקרי, אחרי "בכל קלפי" יבוא "בתחומי היישוב שבו רשום מענו במרשם האוכלוסין או בתחומי היישוב שבו רשומה בעבורו כתובת לצורכי בחירות לפי סעיף 30א".

תחילה 3. תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.

דברי הסבר

סעיף 7 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט–1969 (להלן – החוק), קובע את עקרון הריתוק לקלפי. בהתאם לאמור בסעיף זה, זכותו של בוחר להצביע בקלפי מותנית בכך שרשימת הבוחרים הקשורה אליה כוללת את שמו של הבוחר. הסדר זה הוא אנכרוניסטי ומכביד על האזרחיות והאזרחים במדינת ישראל משום שעליהם פעמים רבות לכתת רגליהם לקלפי אשר אינה קרובה למקום מגוריהם. ישנן קבוצות אוכלוסייה רבות שכתובת המגורים האמיתית שלהן אינה תואמת את הכתובת הרשומה במרשם האוכלוסין. כך למשל, סטודנטיות וסטודנטים, תלמידים בישיבות, קשישים וקשישות בבתי אבות ועוד. כמו כן, שוכרים ושוכרות רבים לא מחליפים חדשות לבקרים את מקום מגוריהם הרשום ברשות האוכלוסין, מגמה שרק מחריפה משום שבשנים האחרונות אחוזי הבעלות על דירות פוחתים. הצעת החוק זו נועדה להקל על אזרחים ואזרחיות אלה.

לאור האמור, מוצע לאפשר לכל אזרח ואזרחית הרשומים בספר הבוחרים להצביע בכל קלפי בה ירצו, ובלבד שיודיעו על כך 74 יום לפני יום הבחירות לרשות האוכלוסין. כך, אוכלוסיות אשר המען הרשום ברשות האוכלוסין אינו תואם את מקום מגוריהן, תוכלנה להצביע בקלפי הקרובה למקום שהותם הנוכחי.

ההודעה לרשות האוכלוסין תתבצע באופן שבו נמסרת הודעה לשינוי מען במרשם האוכלוסין (באמצעות האינטרנט, גישה ללשכת רשות האוכלוסין וכן באמצעות עמדות ייעודיות של רשות האוכלוסין שייפתחו כשלושה חודשים לפני יום הבחירות באוניברסיטאות, בתי אבות, ישיבות ומרכזי אוכלוסייה גדולים). כך, ניתן יהיה לפנות לרשות האוכלוסין בצורה נגישה, מהירה ונוחה לאזרחיות ולאזרחים. בהתאם לסעיף 30א לתיקון המוצע, על הבוחר להגיש את בקשתו לשינוי קלפי לפחות 74 יום טרם מועד הבחירות. כדי לאפשר לרשויות המדינה לארגן את הקלפיות בהתאם למספר האנשים שיצביעו בכל קלפי.

עוד יצוין שלהצעת החוק צפויה השפעה מיטיבה על קופת המדינה. כיום אזרחיות ואזרחים נהנים מנסיעה חופשית בתחבורה ציבורית ביום הבחירות כאשר הם נמצאים במרחק העולה על 20 קילומטרים מהקלפי בו הם צוות להצבעה. הצעת החוק אמורה להפחית את מספר האזרחיות והאזרחים שישתמשו בזכאותם לנסיעה חינם כאמור.

הצעת חוק בנוסח זהה הונחה לקריאה הראשונה על שולחן הכנסת העשרים וארבע (הצעות חוק הכנסת – 896).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני (פ/116/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו בשבט התשפ"ג (06.02.2023)